

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 무담보채권 사무위탁 해지 및 재위탁 불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부, 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 보유하고 있는 무담보채권을 「신용회복지원 관련 사무위탁요강」에 따라 신용정보회사에 위탁하거나 채권관리담당자가 직접 관리하고 있으며

가계지원총괄처는 「업무분장세칙」제14조 제21호 및 제22호에 따라 공사 무담보채권의 총괄 및 전산 개선 등의 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「신용회복지원 관련 사무위탁요강(이하 “요강”이라 한다)」제4조 제1항에 따르면 공사가 보유한 채권은 수탁회사에 사무를 위탁하는 것을 원칙으로 한다고 되어 있으나

[표 1]과 같이 요강 제15조 제1항에 따르면 채권관리부점은 사무위탁한 채권 중 제1호 내지 제8호에 해당하는 채권과 가계지원본부에서 수립한 「직접관리 대상채권 분류기준」¹⁾에 따라 직접관리 대상 제1호

1) 정부의 「개인 및 자영업 연체 채무자 재기지원방안(’19. 5. 24.)」에 따라 기존의 위탁관리

내지 제6호에 해당하는 채권에 대해서는 사무위탁을 해지하고 직접관리 하도록 되어 있으며

요강 제15조 제2항에 따르면 채권관리부점은 사무위탁 해지사유가 해소되는 경우에는 수탁회사에 재위탁할 수 있다고 되어 있다.

[표 1] 무담보채권 사무위탁 해지사유

순번	요강	직접관리 대상채권 분류기준
1	원인무효가 된 경우	4대 취약차주 (기초수급자, 고령자, 중증장애인, 차상위계층)
2	공사가 체결한 채권양도·양수계약에 따라 계약해제 대상인 경우	실익 있는 발견재산을 보유한 차주
3	국민행복기금이 체결한 채권양수도 계약에 따라 양도인이 담보책임을 부담하는 경우	채무조정 약정 채권
4	희망모아가 체결한 자산양수도계약에 따라 양도인이 담보책임을 부담하는 경우	소멸시효 완성 채권
5	신용회복위원회의 신용회복지원이 확정된 경우	신용회복위원회 개인워크아웃 채권
6	「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생절차 개시결정 또는 파산·면책이 확정된 경우	공적채무조정(개인회생, 파산·면책) 채권
7	소멸시효가 완성된 채권	
8	그 밖에 위탁회사가 사무위탁 대상채권으로 부적합하다고 판단하는 경우	

따라서, 사무위탁 해지사유에 해당하는 채권에 대해서는 사무위탁을 해지하고 사무위탁 해지사유가 해소된 채권에 대해서는 재위탁 해야 하며²⁾

사무위탁 해지 및 재위탁이 철저히 이루어지도록 정기적으로 사무위탁 현황을 점검하고 사무위탁 해지 및 재위탁 대상 채권을 신속히 확인하여 처리할 수 있도록 채권관리시스템에 관련 기능을 구축하여 운영할 필요가 있다.

대상이었던 취약차주 등에 대해 사무위탁하지 않고 직접 관리하도록 함

2) 사무위탁 해지를 하지 않아 불법 추심 문제가 발생되거나 재위탁을 하지 않아 채권 회수 기회를 놓칠 수 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간 종료일인 2021. 3. 31. 현재 서울서부지역본부 소관 무담보채권의 사무위탁 해지와 재위탁 업무처리 현황을 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권(○○○○○○ XXXX-XXXX)의 경우 □□□□법원 XXXX하면XXXX 사건에서 2020. 1. 15. 면책이 확정되었음에도 수탁회사(◇◇◇◇◇◇◇◇)와 현재까지 사무위탁을 해지하지 않고 있었으며

채무자 △△△ 채권(◇◇◇◇◇ XXXX-XXXX)의 경우 채무자가 만 XX세로 수탁회사에 위탁하지 않고 직접관리 하여야 하는데도 수탁회사(△△△ △△)에 사무위탁 중인 것으로 확인되는 등 [표 2] 및 [별지 1] “무담보채권 사무위탁 해지 및 재위탁 대상 명세”와 같이 파산·면책 확정, 주채무자가 고령자인 경우 등 사무위탁 해지사유가 발생하였음에도 현재까지 사무위탁을 해지하지 않은 채권 총 534건이 확인되었고

채무자 □□□ 채권(◇◇◇◇◇ XXXX-XXXX)의 경우 신용회복위원회의 신용회복지원이 2020. 1. 6.에 취소되어 사무위탁 해지사유가 해소되었으나 현재까지 직접 관리하고 있는 등 [표 2] 및 [별지 1] “무담보채권 사무위탁 해지 및 재위탁 대상 명세”와 같이 사무위탁 해지사유가 해소되었음에도 수탁회사에 추심을 재위탁하지 않은 채권이 총 82건이 확인되었다.

한편, 그간의 감사에도 사무위탁 해지 및 재위탁이 적기에 처리되지 않은 원인을 살펴보면 채권관리시스템에 사무위탁 해지 및 재위탁 대상을 확인하는 등 사무 위탁업무에 대한 적정성을 점검할 수 있는 기능이 없어 사무위탁 해지 및 재위탁 사유가 발생하여도 위탁·해지 업무를 누락할 소지가 있으므로

[표 2] 무담보채권 사무위탁 해지 및 재위탁 대상 현황

(단위 : 건)

해지 대상		재위탁 대상	
사 유	건 수	사 유	건 수

“기재 생략”

* 직접관리 대상채권 분류기준에 따라 기초수급자, 고령자(만 70세 이상) 등에 해당하는 채권

채권관리시스템을 통해 사무위탁 해지 및 재위탁 대상이 신속히 파악 되도록 시스템을 개선하거나 무담보채권 총괄부점인 가계지원총괄처에서 정기적으로 사무위탁 실태를 점검하여 사무위탁 및 직접관리가 원활히 이루어지도록 조치를 취할 필요가 있다.

최근 3년간 무담보채권 사무위탁 및 해지 불철저 감사 사례

“기재 생략”

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 감사결과에 이견이 없었으며 향후 사무위탁 해지 및 재위탁 업무를 철저히 수행하겠다고 하였고

가계지원총괄처는 사무위탁 해지 사유 발생 또는 해소시 자동으로 사무위탁·위탁해지가 되도록 ‘차세대채권관리시스템’에 개발 요청한 상태이며, 개발 완료 시까지 사무위탁 실태를 점검 할 수 있는 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 서울서부지역본부 본부장은 사무위탁 해지사유가 발생한 534건에 대해 사무위탁을 해지하고 사무위탁 대상인 82건에 대해서는 수탁회사에 재위탁하시기 바라며, 향후 사무위탁 해지 또는 재위탁이 지연되는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

② 가계지원총괄처장은 「신용회복지원 관련 사무위탁요강」 등에 부합하도록 사무위탁 업무를 정기적으로 점검하거나 채권관리시스템 기능을 개선하는 등 사무위탁 해지 또는 재위탁 업무가 원활히 수행 되도록 하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)